P U T U S A N

Nomor 1352/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reza Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Jempang No. 73-B Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH., M.Hum, Simon Sihombing, SH., Alfiana Lubis, SH., Neny Widya Astuti, SH., Boy Kelvin Purba, SH., dan Nadia Lubis, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 1352/Pid.Sus/2023/PN Mdn tertanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1352/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1352/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Syahputra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna rose gold dengan nomor SIM 083826247223;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Reza Syahputra, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Meitahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis shabu/metafetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing dan saksi Jos Pahala Simarmata (ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Irwandi Als Wak Andi (dalam lidik) menjual narkotika jenis shabu kemudian saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa Reza Syahputra dihubungi oleh Irwandi Als Wak Andi untuk datang ke di belakang Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Irwandi Als Wak Andi, lalu Irwandi Als Wak Andi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang diletak di pot bunga di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.000.00000 (tiga juta rupiah) kepada saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing yang menunggu di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

- Kemudian sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa menemui saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dari bunga di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan pada saat Terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut dan meminta uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing, lalu saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing dan saksi Jos Pahala Simarmata langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi warna Rose Gold dengan nomor SIM 083826247223. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram akan Terdakwa serahkan kepada saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing atas perintah Irwandi Als Wak Andi dan apabila Terdakwa berhasil menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Irwandi Als Wak Andi memperoleh sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 29 Mei 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumutyang disita dari Terdakwa Reza Syahputra;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3139/NNF/ 2023, tanggal 09 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Reza Syahputra, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa Terdakwa Reza Syahputra, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gramjenis shabu/metafetamina sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing dan saksi Jos Pahala Simarmata (ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Irwandi Als Wak Andi (dalam lidik) menjual narkotika jenis shabu kemudian saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan teknik pembelian terselubung (under

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cover buy) dengan cara memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa Reza Syahputra dihubungi oleh Irwandi Als Wak Andi untuk datang ke di belakang Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Irwandi Als Wak Andi, lalu Irwandi Als Wak Andi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang diletak di pot bunga di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan mengambil uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 3.000.00000 (tiga juta rupiah) kepada saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing yang menunggu di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

- Kemudian sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa menemui saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dari bunga di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan pada saat Terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu tersebut dan meminta uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing, lalu saksi Bismar Marpaung, saksi Martin J. Sihombing dan saksi Jos Pahala Simarmata langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi warna Rose Gold dengan nomor SIM 083826247223. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 29 Mei 2023 telah melakukan penghitungan/penimbangan/ penyisihan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumutyang disita dari Terdakwa Reza Syahputra;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3139/NNF/ 2023, tanggal 09 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Reza Syahputra, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jos Pahala Simarmata, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa Irwandi Als Wak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Andi (dalam lidik) menjual narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekannya melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis shabu dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang membawa narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Rose Gold dengan nomor SIM 083826247223;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Irwandi Als Wak Andi, dan Terdakwa disuruh mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Martin J. Sihombing, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa Irwandi Als Wak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Andi (dalam lidik) menjual narkotika jenis shabu, lalu saksi dan rekannya melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis shabu dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang membawa narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Rose Gold dengan nomor SIM 083826247223;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Irwandi Als Wak Andi, dan Terdakwa disuruh mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Irwandi Als Wak Andi untuk datang ke belakang Jalan T. Amir Hamzah lalu Terdakwa pun bertemu dengan Irwandi Als Wak Andi, kemudian Irwandi Als Wak Andi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang diletak di pot

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bunga di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah kepda pembeli yang sudah memesan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui pembeli tersebut dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba pembeli yang ternyata merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Rose Gold dengan nomor SIM 083826247223;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Irwandi Als Wak Andi, dan Terdakwa disuruh mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna rose gold dengan nomor SIM 083826247223;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3139/NNF/ 2023, tanggal 09 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Reza Syahputra,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh Irwandi Als Wak Andi untuk datang ke belakang Jalan T. Amir Hamzah lalu Terdakwa pun bertemu dengan Irwandi Als Wak Andi, kemudian Irwandi Als Wak Andi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang diletak di pot bunga di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah kepda pembeli yang sudah memesan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui pembeli tersebut dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba pembeli yang ternyata merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Rose Gold dengan nomor SIM 083826247223;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Irwandi Als Wak Andi, dan Terdakwa disuruh mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Reza Syahputra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangaan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Irwandi Als Wak Andi untuk datang ke belakang Jalan T. Amir Hamzah lalu Terdakwa pun bertemu dengan Irwandi Als Wak Andi, kemudian Irwandi Als Wak Andi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis shabu yang diletak di pot bunga di Pinggir Jalan T. Amir Hamzah kepda pembeli yang sudah memesan, kemudian Terdakwa menemui pembeli tersebut dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba pembeli yang ternyata merupakan anggota kepolisian sedang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Rose Gold dengan nomor SIM 083826247223;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Irwandi Als Wak Andi, dan Terdakwa disuruh mengantarkan dan menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada pembeli dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3139/NNF/ 2023, tanggal 09 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Apt berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Reza Syahputra, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, majelis tidak memperimbangkan lagi secara khusus karena semua unsur dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto, dan 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna rose gold dengan nomor SIM 083826247223, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 9,49 (sembilan koma empat sembilan) gram netto;
- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna rose gold dengan nomor SIM 083826247223;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frianta Felix Ginting, S.H, M.Hum., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)